

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0535102-37.2018.4.05.8013/AL**

RELATORA: JUÍZA FEDERAL POLYANA FALCAO BRITO

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: PAULO DE SOUZA FRAGA

RELATÓRIO

Cuida-se de pedido de uniformização de interpretação de lei federal interposto pelo INSS contra acórdão da Turma Recursal de Alagoas que deu provimento ao recurso da parte autora para reconhecer como tempo de serviço especial, por presunção de categoria profissional, o período trabalhado pelo segurado na função de Técnico Agrícola da CODEVASF.

O recorrente sustenta a impossibilidade de enquadramento por categoria profissional dos Técnicos Agrícolas sob o argumento, em síntese, de que as atividades desempenhadas por esses profissionais não os coloca em contato direto com agentes nocivos causadores da insalubridade de modo habitual, além de se tratar de atividade sazonal.

O acórdão foi lavrado nos seguintes termos:

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RMI. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TÉCNICO AGRÍCOLA. ENQUADRAMENTO NO ITEM 2.2.1 DO ANEXO II DO DECRETO 53.831/64 E ITENS 1.2.1 DO DECRETO 53.831/64 E 1.2.1 DO DECRETO 83.080/79. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

1. Cuida-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição por meio de reconhecimento de tempo especial e sua conversão em tempo comum.

2. Pretensão recursal sob o fundamento de que o recorrente, no período de 03/04/1978 a 28/04/1995, laborou sob condições especiais, com enquadramento na categoria profissional prevista no código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto nº 53.831/64, por ter exercido o cargo de Técnico Agrícola na CODEVASF.

(...)

9. A controvérsia gira em torno do período no qual a parte laborou na função de técnico agrícola (CTPS – anexo 7 fl. 3) na CODEVASF - 03/04/1978 a 28/04/1995. O juiz sentenciante não considerou especial o período como técnico agrícola por entender que tal atividade não se encontra no rol daquelas que permitem o enquadramento por categoria como atividade especial.

10. À vista das provas constantes dos autos, deve ser considerado especial o período no qual o recorrido laborou como técnico agrícola, uma vez que a referida função é passível de enquadramento no item 2.2.1 do Anexo II do Decreto 53.831/64 até 28/04/1995 e itens 1.2.1 do Decreto 53.831/64 e 1.2.1 do Decreto 83.080/79, independente da empresa empregadora ser da agroindústria. (...)

11. Dessa forma, o período de 03/04/1978 a 28/04/1995 deve ser considerado especial e, portanto, faz jus a parte autora à revisão colimada.” (grifei)

O recorrente invoca como paradigma julgado de Turma Recursal de São Paulo, que afastou o enquadramento de segurado também exercente da função de Técnico Agrícola em período anterior a 28/04/1995. Senão vejamos:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.

1. Pedido de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante a conversão em tempo comum de tempo especial.

(...)

5. Período de 17/04/1973 a 06/04/1999. O PPP de fls. 13/14 (pet provas) comprova que **a autora exerceu as atividades de Técnico Agrícola em Estação Experimental de Cana. Embora tenha laborado exposto ao agente químico poeira mineral respirável (sílica), a descrição de suas atividades leva à conclusão de que a exposição ao agente nocivo não se deu de forma habitual e permanente.** Ademais, é sabido que a sílica é encontrada nas cinzas produzidas pela queima do bagaço da cana-de açúcar, atividade que não ocorre ao longo de todo o ano, mas apenas em período específico. Portanto, não há como enquadrar o período como especial.

6. Em razão do exposto, dou provimento ao recurso para não conhecer como especial o período de 17/04/1973 a 06/04/1999.”

É o breve relatório.

VOTO

Nos termos do art. 12, §1º do Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização (Resolução nº 586, de 30 de setembro de 2019), cumpre ao autor do Pedido de Uniformização demonstrar, quanto à questão de direito material, a existência de divergência na interpretação da lei federal entre a decisão recorrida

e decisão proferida por turma recursal ou regional vinculadas a outro Tribunal Regional Federal OU súmula ou entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça ou da Turma Nacional de Uniformização.

Tenho por satisfatoriamente demonstrada a similitude fático-jurídica e a divergência entre os julgados confrontados, haja vista que a Turma Recursal de Alagoas promoveu o enquadramento por categoria profissional do período laborado pelo autor como Técnico Agrícola, independentemente da comprovação de exposição efetiva a agentes nocivos, enquanto a Turma Recursal de São Paulo indeferiu a conversão de período também trabalhado como Técnica Agrícola por segurada, mesmo com apresentação de PPP informando exposição a agentes agressivos.

Constatada a admissibilidade do Incidente de Uniformização, verifico que há sinalização pela Presidência da TNU quanto à existência de outros feitos tratando do mesmo tema nesta Corte e nas turmas recursais. Nesse passo, tenho que a questão deva ser afetada como representativa da controvérsia, conforme previsão do artigo 14, VI, do RI/TNU, a fim de que o colegiado decida se é cabível o enquadramento por categoria profissional do tempo de serviço trabalhado pelo segurado como Técnico Agrícola em período anterior à vigência da Lei nº 9.032/95.

Por conseguinte, deve o colegiado responder à seguinte indagação: *é admitida a conversão do tempo de serviço trabalhado pelo segurado como Técnico Agrícola, por enquadramento de categoria profissional e independentemente de prova efetiva de exposição a agentes nocivos, no período anterior a 28/04/1995?*

Ante o exposto, voto por CONHECER e AFETAR a questão controvertida neste feito como representativa da controvérsia, devendo, pois, a Secretaria da Turma promover as diligências a que alude o artigo 10, V, do RI/TNU.

POLYANA FALCÃO BRITO

Juíza Relatora

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0535102-37.2018.4.05.8013/AL**

RELATORA: JUÍZA FEDERAL POLYANA FALCAO BRITO

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: PAULO DE SOUZA FRAGA

EMENTA

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO
DE LEI FEDERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. TÉCNICO
AGRÍCOLA. ENQUADRAMENTO POR PRESUNÇÃO DE
CATEGORIA PROFISSIONAL NO PERÍODO ANTERIOR
A 28/04/1995. AFETAÇÃO DO TEMA COMO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.**

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, CONHECER e AFETAR o tema como representativo da controvérsia, com a seguinte Questão Controvertida: é admitida a conversão do tempo de serviço trabalhado pelo segurado como Técnico Agrícola, por enquadramento de categoria profissional e independentemente de prova efetiva de exposição a agentes nocivos, no período anterior a 28/04/1995?.

Brasília, 26 de junho de 2020.

POLYANA FALCÃO BRITO
Juíza Relatora